



GUIDE DES INSPECTIONS BASÉES SUR LE DIALOGUE



Préface

Le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a initié un vaste chantier de modernisation de l'Inspection du travail et de l'Inspection Médicale.

Parmi les leviers de modernisation, il y a lieu de citer, outre le développement et la mise à niveau des Ressources Humaines, l'amélioration de l'aspect méthodologique en mettant à la disposition des différents corps de contrôle des guides et référentiels méthodologiques.

C'est dans ce cadre qu'un guide méthodologique de contrôle en hygiène et sécurité a été élaboré grâce à l'appui et à l'expertise de la partie Danoise. Ce document vient répondre à un besoin longtemps exprimé par les professionnels de la santé au travail et les corps de contrôle pour une action plus efficace en vue de l'amélioration des conditions du travail en milieu du travail.

Il a été élaboré avec la participation active d'une équipe pluridisciplinaire composée de Médecins Inspecteurs du travail, d'Ingénieurs en Hygiène et sécurité et d'Inspecteurs du Travail. En outre, il est largement inspiré du modèle danois basé sur le dialogue social en entreprise comme démarche et mécanisme pour l'amélioration des conditions de travail sur la base du principe universel : « **la santé au travail est l'affaire de tous** ».

Ce document constitue donc un outil indispensable à tous les corps de contrôle agissant dans le champ de la santé et la sécurité au travail, il pourra être enrichi par les remarques, suggestions, propositions et bonnes pratiques de tous ceux à qui il est destiné.

**Ministre de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle**

Jamal RHMANI

COTRIDIASO

Guide des Inspections basées sur le Dialogue

Une procédure de visite d'inspection du travail en hygiène et sécurité

Visite d'inspection planifiée

**Document destiné aux agents chargés de l'inspection du travail du
Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle**

Document adopté par le Comité de Pilotage en février 2009

Cadre général :

Coopération tripartite dano-marocaine sur le dialogue social

Objectif du groupe de travail dano-marocain :

Développement d'une méthode pour l'inspection du travail en hygiène et sécurité (évaluation des lieux du travail) qui respecte le dialogue social et qui implique tous les partenaires (les employeurs, les salariés et leurs représentants)

Document établi par le groupe principal de formateurs chargés de l'inspection du travail et validé par les partenaires sociaux.

Ce groupe de travail est composé de :

M. Taib Taibi Ouazzani

M. Abdessamad Drissi

M. Abdellah Benfriha

Dr Khadija Harourate

M. Michael Eirup

M. Jacob L. Duch

M. Jorn N. Andersen

Mme Birgit S. Larsen

Le projet COTRIDIASO remercie toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de ce guide, et leur est reconnaissant pour les efforts fournis.

Rabat, Mai 2009

Karl Christian Kjaer, Coordinateur Principal

Procédure de visite d'inspection du travail en hygiène et sécurité (visite planifiée)

Plan

Introduction

Généralités sur l'inspection du travail

- 1- Missions de l'inspection du travail
- 2- Champ d'intervention de l'inspection du travail
- 3- Principaux textes législatifs et réglementaires régissant la santé et la sécurité au travail

Procédure de la visite d'inspection HS

- 1- Différents types de visites d'hygiène et de sécurité
- 2- Champ d'application de la procédure
- 3- Définition de l'inspection en HS
- 4- Objectifs
- 5- Responsabilités
- 6- Résumé de la procédure

I-Programmer l'inspection

- Etape 1: Cibler les priorités
- Etape 2: Fixer un calendrier
- Etape 3: Choisir le moment opportun
- Etape 4: Informer l'employeur

II-Se préparer

- Etape 1: Etablir les objectifs de l'inspection
- Etape 2: Préparer l'inspection
- Etape 3: S'assurer de la logistique

III-Réaliser l'inspection

- Etape 1: Arrivée à l'établissement
- Etape 2: Prendre les précautions nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité lors de la visite
- Etape 3: Réunion préliminaire
- Etape 4: Inspecter le site et consulter et vérifier les documents, registres et affiches
- Etape 5: Evaluer les informations obtenues par observation, entretiens et documentations.
- Etape 6: Réunion de conclusion.

IV-Etablir le rapport, le transmettre, et assurer le suivi

Les suites d'une visite d'inspection

- 1- Communication aux employeurs
- 2- La mise en demeure
- 3- Le procès-verbal d'infractions

Annexes

1. Conventions et recommandations de l'OIT sur la sécurité et la santé au travail
2. Fiche de synthèse
3. Lettre d'annonce de la visite d'inspection à l'employeur
4. Aide mémoire de la visite
5. Rapport de visite
6. Mise en demeure avec délai
7. Mise en demeure sans délai

Introduction

Cette procédure a été développée pour aider les agents chargés de l'inspection du travail à effectuer une visite d'hygiène et de sécurité qui respecte et développe le dialogue social tripartite : entre les employeurs, les salariés (et leurs représentants) et l'administration (inspection du travail).

Cette procédure se base sur le guide de méthodologie de l'inspection du travail édité par le ministère. Elle édicte une méthodologie de travail, cadre pour une visite d'inspection **planifiée** en hygiène et sécurité. Des procédures pour d'autres types de visites devront compléter celle-ci.

Toutefois, elle ne prétend pas remplacer un bon jugement professionnel issu des compétences et de l'expérience des agents.

Elle sera révisée et mise à jour répondant ainsi au souci d'amélioration continue de notre activité.

Généralités sur l'inspection du travail

1- Missions de l'inspection du travail

L'article 532 du Code du travail précise les missions de l'inspection du travail : " Les agents de l'inspection du travail sont chargés de :

1. Assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;
2. Fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces d'être en conformité avec les dispositions légales ;
3. Porter à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
4. Procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail [...] "

2- Champ d'intervention de l'inspection du travail

L'agent chargé de l'inspection du travail du Ministère de l'Emploi a le pouvoir d'intervenir auprès des salariés et des établissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux et des professions libérales assujettis au Code du travail.

Les médecins et ingénieurs chargés de l'inspection du travail interviennent chacun dans la limite de sa spécialité.

L'article 530 du Code précise que le contrôle de certains secteurs d'activité est confié à des agents relevant d'autres administrations. C'est ainsi que l'inspection des entreprises minières est assurée par les ingénieurs des mines.

L'inspecteur du travail est également chargé du contrôle de l'application de la législation du travail dans les entreprises et établissements relevant de l'état et des collectivités locales, sauf si cette mission est dévolue en vertu d'un texte particulier à d'autres agents de l'état.

En conclusion, l'inspecteur doit toujours s'assurer que l'établissement qu'il envisage d'inspecter est bien assujetti au Code du travail ou qu'il ne relève pas de la compétence d'autres systèmes particuliers de contrôle.

3- Principaux textes législatifs et réglementaires régissant la santé et la sécurité au travail :

A- Dispositions générales relatives à la santé et à la sécurité au travail :

- **Loi n° 65-99** relative au code du travail promulgué par le Dahir n° 01-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) (B.O. n° 5210 du 6 mai 2004).

B- Dispositions spécifiques et particulières relatives à l'hygiène et à la sécurité au travail :

✓ ***Aménagement des lieux du travail :***

- **Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 93-08 du 6 jourada I 1429 (12 mai 2008)** fixant les mesures d'application générales et particulières relatives aux principes énoncés par les articles 281 à 291 du code du travail (B.O. n°. 5680 du 6 novembre 2008).

✓ ***Protection contre les risques dus à l'utilisation des corps radioactifs et des rayons X :***

- **Arrêté Viziriel du 1^{er} août 1951** déterminant les mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont préparés, manipulés ou employés les produits radioactifs et ceux dans lesquels sont mis en œuvre les rayons X (B.O. n° 2025 du 17 août 1951, p. 1284).
- **Arrêté du 1^{er} août 1951** du directeur du travail et des questions sociales déterminant les termes de l'avis concernant les dangers que présentent les corps radioactifs ainsi que les précautions à prendre pour les éviter (B.O. n° 2025 du 17 août 1951, p. 1285).
- **Arrêté du 1^{er} août 1951** du directeur du travail et des questions sociales déterminant les termes de l'avis concernant les dangers que présentent les rayons X ainsi que les précautions à prendre pour les éviter (B.O. n° 2025 du 17 août 1951, p. 1287).

✓ ***Protection contre les rayonnements ionisants :***

- **La loi n° 005-71 du 21 chaabane 1391** (12 octobre 1971) du Ministère de la Santé relative à la protection contre les rayonnements ionisants (BO : 3077 du 20 octobre 1971, p. 1204).
- **Décret n° 2-97-132 du 25 jourada II 1418** (28 octobre 1997) relatif à l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales ou dentaires. (B.O. 4540 du 04 décembre 1997, p. 1025).
- **Décret n° 2-97-30 du 25 jourada II 1418** (28 octobre 1997) fixant les principes généraux de protection contre les dangers pouvant résulter de l'utilisation des rayonnements ionisants et les conditions auxquelles est soumise toute activité impliquant une exposition aux rayonnements ionisants (B.O. 4540 du 04 décembre 1997, p. 1013).

✓ ***Protection contre les risques dus à l'inhalation des poussières d'origines industrielles :***

- **Décret royal n° 719-68 du 20 novembre 1968** déterminant les mesures particulières de prévention médicale applicables dans les établissements où le personnel effectue des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'origine industrielle ou participe à l'exécution de ces travaux (B.O. du 4 décembre 1968, p. 1258).
- **Arrêté conjoint n° 528-68 du 21 novembre 1968** du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande, fixant la liste des travaux exposant le personnel, d'une façon habituelle à l'inhalation de poussières d'origine industrielle (B.O. n° 2927, du 4 décembre 1968, p. 1259).
- **Arrêté conjoint n° 527-68 du 21 novembre 1968** du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande et du ministre de la santé publique, fixant la procédure et les conditions suivant lesquelles certaines parties d'établissements peuvent être reconnues ne pas exposer les travailleurs au risque de pneumoconioses professionnelles (B.O. n° 2927, du 4 décembre 1968, p. 1259).
- **Arrêté conjoint n° 715-68 du 24 avril 1970** du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la santé publique fixant les examens à pratiquer au cours des visites médicales des travailleurs exposés aux risques de pneumoconioses professionnelles (B.O. n° 3000 du 29 avril 1970, p. 672).

✓ ***Protection contre les risques dus à l'utilisation de l'air comprimé :***

- **Décret n° 2-69-323 du 29 Mouharam 1390 (6 Avril 1970)**, déterminant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé (B.O. n° 2998 du 15 Avril 1970, p. 564).
- **Arrêté n° 406-70 du 23 mai 1970** du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixant le modèle du livret du tubiste et du scaphandrier (B.O. n° 3015 du 13 août 1970, p. 1167).
- **Arrêté conjoint n° 404-70 du 23 mai 1970** du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la santé publique fixant les termes de la recommandation au médecin chargé de la surveillance des travailleurs occupés dans l'air comprimé (B.O. n° 3015 du 13 août 1970, p. 1168).
- **Arrêté conjoint n° 403-70 du 23 mai 1970** du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la santé publique fixant les modalités et la durée de la décompression à laquelle sont soumis les ouvriers admis au travail dans l'air comprimé ainsi que la table de plongée (B.O. n° 3015 du 13 août 1970, p. 1169).
- **Arrêté n° 405-70 du 23 mai 1970** du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixant les caractéristiques des matériels et des installations

utilisés pour le travail dans l'air comprimé ainsi que les modalités de vérification de ces matériels et installations (B.O. n° 3015 du 13 août 1970, p. 1174).

✓ ***Protection contre les risques dus à l'utilisation de la silice libre ou de l'amiante :***

- **Décret n° 2-98-975 du 28 chaoual 1421** (23 janvier 2001) relatif à la protection des travailleurs exposés aux poussières d'amiante (B.O. n°4870 du 1 février 2001, p. 192).
- **Arrêté n° 3352 du 26 octobre 2010** fixant la valeur moyenne d'exposition aux fibres d'amiante dans le milieu de travail (B.O. n°5906 du 6 janvier 2011).
- **Décret n° 2-59-0219 du 2 février 1960** déterminant les mesures particulières de prévention médicale applicables dans les établissements où le personnel est exposé de façon habituelle aux poussières de silice libre ou d'amiante (B.O. n° 2469 du 19 février 1960, p. 383).
- **Arrêté du 3 février 1960** du ministre du travail et des questions sociales déterminant les modalités spéciales d'application de la législation sur la réparation des maladies professionnelles à la silicose et à l'asbestose professionnelle (B.O. n° 2469 du 19 février 1960, p. 387).
- **Arrêté conjoint du 4 février 1960** du ministre du travail et des questions sociales et du ministre de l'économie nationale fixant la liste des travaux industriels exposant d'une façon habituelle le personnel à l'inhalation de poussières de silice libre ou d'amiante (B.O. n° 2469 du 19 février 1960, p. 384).
- **Arrêté conjoint du 5 février 1960** du ministre du travail et des questions sociales, du ministre de l'économie nationale et du ministre de la santé publique fixant les termes des recommandations aux médecins chargés de la surveillance du personnel exposé aux risques du silicose et d'asbestose (B.O. n° 2469 du 19 février 1960, p. 385).
- **Arrêté conjoint du 6 février 1960** du ministre du travail et des questions sociales, du ministre de l'économie nationale et du ministre de la santé publique fixant les termes des recommandations concernant le matériel de la radiologie utilisé dans le dépistage et le control de la silicose et de l'asbestose (B.O. n° 2469 du 19 février 1960, p. 386).
- **Arrêté conjoint du 8 février 1960** du ministre du travail et des questions sociales, du ministre de l'économie nationale et du ministre de la santé publique relatif au classement des exploitations à risque silicogène (B.O. n° 2469 du 19 février 1960, p. 387).

✓ ***Protection contre les risques dus à l'utilisation du plomb et ses composés :***

- **Dahir du 9 mai 1931**, réglementant l'important, l'achat, la vente le transport et l'emploi de céruse et des autres composés de plomb destinés à des usages professionnels, (B.O. n° 972 du 12 juin 1931, p. 703), modifié par le dahir du 29 mai 1933, (B.O. n° 1079 du 30 juin 1933, p.583), et complété par le dahir du 2 mars 1953, (B.O. n° 1169, du 22 mars 1953, p. 319).
- **Arrêté viziriel du 9 septembre 1953** déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les entreprises d'extraction de minerai de plomb et dans les industries

où le personnel est exposé à l'intoxication saturnine (B.O. n° 2139, du 23 octobre 1953, p. 1503).

- **Décret n° 2-70-185 du 22 juillet 1970** déterminant les mesures particulières de prévention médicale et les règles d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé de façon habituelle à l'intoxication saturnine (B.O. du 02 septembre 1970, p. 1237).
- **Arrêté conjoint n° 268-70 du 21 août 1970** du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande fixant la liste des travaux exposant le personnel, de façon habituelle, à l'intoxication saturnine (B.O n° 3018 du 02 septembre 1970, p. 1239).
- **Arrêté conjoint n° 269-70 du 21 août 1970** du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la santé publique fixant la liste des examens médicaux à pratiquer au cours des visites d'embauchage et de surveillances des travailleurs exposés au risque d'intoxication saturnine (B.O. du 02 septembre 1970, p. 1239).
- **Arrêté n° 270-70 du 21 août 1970** du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixant les termes de l'avis indiquant les dangers du saturnisme ainsi que les précautions à prendre pour prévenir cette intoxication (B.O n° 3018 du 02 septembre 1970, p. 1239).
- **Arrêté conjoint n° 271-70 du 21 août 1970** du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la santé publique fixant les termes des recommandations aux médecins chargés de la surveillance des travailleurs exposés au risque d'intoxication saturnine (B.O n° 3018 du 02 septembre 1970, p. 1240).
- **Arrêté conjoint n° 272-70 du 21 août 1970** du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande et du ministre de la santé publique fixant la concentration maximale admissible en plomb dans l'atmosphère, sous forme de vapeurs, fumées ou poussières et précisant les méthodes de prélèvement et d'analyse de ces vapeurs, fumées ou poussières (B.O n° 3018 du 02 septembre 1970, p. 1241).

✓ **Protection contre les risques dus à l'utilisation du nitroglycol ou la nitroglycérine :**

- **Décret du 10 octobre 1968** n° 282-68 déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux dangers de l'intoxication par le nitroglycol ou la nitroglycérine (B.O. n°2920 du 16 octobre 1968, p. 1045).

✓ **Protection contre les risques dus à l'utilisation du benzène :**

- **Décret n° 2-08-528 du 25 jourmada I 1430 (21 mai 2009)** relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux en benzène est supérieur à 1 en volume (B.O. n° 5740 du 04 juin 2009, p. 925).

- **Arrêté viziriel du 18 août 1952**, déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux dangers de l'intoxication benzolique (B.O. n° 2080, du 5 septembre 1952, p. 1231).
- **Arrêté du 25 août 1952**, du directeur du travail et des questions sociales, fixant la liste des travaux industriels pour l'exécution desquels des mesures d'hygiène doivent être observées dans le but d'éviter l'intoxication benzolique (B.O. n° 2080, du 5 septembre 1952, p. 1232).

✓ ***Protection contre les risques dus à l'utilisation de bromure de méthyle :***

- **Arrêté viziriel du 25 août 1952**, déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les industries où le personnel est exposé à l'intoxication par le bromure de méthyle (B.O. n° 2081 du 12 septembre 1952, p. 1263).
- **Arrêté du 26 août 1952** du directeur du travail et des questions sociales, indiquant les dangers de l'intoxication par le bromure de méthyle (B.O. n° 2081 du 12 septembre 1952, p. 1264).
- **Arrêté du 27 août 1952** du directeur du travail et des questions sociales, fixant les recommandations prévues pour les visites médicales du personnel exposé à l'intoxication par le bromure de méthyle (B.O. n° 2081 du 12 septembre 1952, p. 1265).

✓ ***Protection contre les risques dus à l'utilisation du ciment :***

- **Arrêté viziriel du 16 janvier 1950** relatif aux précautions à prendre par les travailleurs qui emploient le ciment à prise rapide (B.O. n° 1949 du 3 mars 1950, p. 246).
- **Arrêté du 31 janvier 1950** du directeur du travail et des questions sociales déterminant les termes de l'affichage indiquant les prescriptions hygiéniques à observer dans l'emploi du le ciment à prise rapide (B.O. n° 1949 du 3 mars 1950, p. 246).

✓ ***Protection contre les risques dus à l'utilisation du manganèse :***

- **Décret n° 2-56-467 du 18 juillet 1956** déterminant les mesures particulières de prévention du manganisme (B.O. n° 2285, du 10 août 1956, p. 886).
- **Arrêté du 24 août 1956** du ministre de la production industrielle et des mines relatif aux visites médicales pour les préventions du manganisme (B.O. n° 2289, du 7 septembre 1956, p. 1005).
- **Arrêté du 24 août 1956** du ministre de la santé fixant les termes des recommandations pour les visites médicales du personnel exposé à l'intoxication par le manganèse (B.O. n° 2289, du 7 septembre 1956, p. 1005).

✓ ***Protection contre les risques dus à l'utilisation du charbon :***

- **Arrêté viziriel du 23 avril 1952** déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infection charbonneuse (B.O. n° 2064 du 16 mai 1952, p. 726).
- **Arrêté du 10 mai 1952** du directeur du travail et des questions sociales, déterminant les termes de l'affiche indiquant les dangers du charbon, ainsi que les précautions à prendre pour éviter cette maladie (B.O. n° 2064 du 16 mai 1952, p. 727).
- **Arrêté viziriel du 10 mai 1952** du directeur du travail et des questions sociales, déterminant la composition de la boîte de secours dont doit être pourvu chaque établissement dans lequel le personnel est exposé à l'infection charbonneuse, ainsi que les termes des recommandations aux employeurs et à leurs préposés pour les premiers soins à donner à ce personnel (B.O. n° 2064 du 16 mai 1952, p. 728).

✓ ***Protection contre les risques dus à l'utilisation de l'arsenic et de l'hydrogène arsénié :***

- **Arrêté viziriel du 15 septembre 1951** relatif à l'interdiction d'emploi de passivants à base de composés arsenicaux dans les travaux de décapage et de détartrage (B.O. n° 2031, du 28 septembre 1951, p. 1508).
- **Arrêté viziriel du 7 juillet 1953** relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux intoxications par l'hydrogène arsénié (B.O. n° 2127, du 31 juillet 1953, p. 1066).
- **Arrêté du 22 juillet 1953** du directeur du travail et des questions sociales fixant les termes de l'avis indiquant les sources et les dangers de l'intoxication par l'hydrogène arsénié et les moyens de prévenir cette intoxication (B.O. n° 2127 du 31 juillet 1953, p. 1066).
- **Arrêté du 22 juillet 1953** du directeur du travail et des questions sociales fixant les termes des recommandations aux médecins chargés de la surveillance du personnel exposé aux risques d'inhalation d'hydrogène arsénié (B.O. n° 2127 du 31 juillet 1953, p. 1067).
- **Arrêté viziriel du 9 septembre 1953** déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales (B.O. n° 2139 du 23 octobre 1953, p. 1507).
- **Arrêté du 10 septembre 1953** du directeur du travail et des questions sociales fixant les termes des recommandations prévues pour les visites médicales du personnel exposé à l'action des poussières arsenicales (B.O. n° 2139 du 23 octobre 1953, p. 1508).

✓ ***Protection des salariés occupés dans les chambres froides :***

- **Décret du 4 juillet 1957** déterminant les mesures particulières de protection des ouvriers occupés dans les chambres froides (publié au B.O n° 2337 du 9 août 1957. P 1038).

✓ ***Protection des salariés contre les machines dangereuses :***

- **Arrêté viziriel du 11 juin 1949** déterminant la liste des machines ou parties de machines dangereuses pour les ouvriers et pour lesquelles il existe des dispositifs de protection d'une efficacité reconnue, (B.O. n° 1916, 15 juillet 1949, p.873).

✓ ***Protection des salariés dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques :***

- **Arrêté viziriel du 28 juin 1938** concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (B.O. n°1343, du 22 juillet 1938, p. 983), modifié et complété par les arrêtés du 4 avril 1940 (B.O. n° 1715, du 7 septembre 1945, p. 602) et 28 décembre 1951 (B.O. n° 2049, du 1 février 1952, p. 168).
- **Arrêté viziriel du 28 juin 1938** du secrétaire général du protectorat fixant de texte de l'instruction sur les premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques dont l'affichage est obligatoire dans les locaux concernant les installations électriques de 2^e ou 3^e catégorie, (B.O. n° 1343, du 22 juillet 1938, p. 1006), et annexe au dit arrêté.
- **Arrêté viziriel du 28 juin 1938** du secrétaire général du protectorat fixant le texte des extraits de l'arrêté viziriel du 28 juin 1938 concernant la protection des salariées dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, dont l'affichage est obligatoire dans les locaux contenant des installations électriques de 2° ou de 3° catégories, (B.O. n° 1343 du 22 juillet 1938, p. 1007).
- **Arrêté du 29 décembre 1951** du directeur du travail et des questions sociales relatif aux circuits de secours et de sécurité. (B.O. n° 2049, du 1^{er} février 1952, p.171).
- **Arrêté du 31 décembre 1951** du directeur du travail et des questions sociales fixant la périodicité des vérifications des installations électriques, (B.O. n° 2049, du 1^{er} février 1952, p.173).

✓ ***Protection contre les risques dus à l'utilisation des appareils de levage autres que les ascenseurs et les monte-charges :***

- **Arrêté viziriel du 9 septembre 1953** déterminant les mesures particulières de sécurité relative aux appareils de levage autre que les ascenseurs et les monte-charge, (B.O. n° 2147 du 13 novembre 1953, p.1625), modifié par l'arrêté 28 septembre, (B.O. n° 2247, du 18 novembre 1955, p. 1712).
- **Arrêté du 3 novembre 1953** du directeur du travail et des questions sociales fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, (B.O. n° 2142. du 13 novembre 1953, p. 1628).

✓ ***Protection dans le bâtiment et travaux publics :***

- **Arrêté du 2 avril 1952** déterminant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et les travaux publics, (B.O. n° 2066, du 30 mai 1952, p. 771).
- **Arrêté du 25 juin 1954** du directeur de la santé publique et de la famille relatif à la liste des médicaments et du matériel médical qui doivent être détenus en permanence sur les chantiers, (B.O. n° 2175, du 2 juillet 1954, p.934).

✓ ***Protection des salariés dans les établissements où sont entreposés ou manipulés certains produits inflammables :***

- **Arrêté du 8 janvier 1952** déterminant les mesures particulières de protection applicables dans les établissements où sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables, (B.O. n° 2049 du 1 février 1952, p. 164).
- **Arrêté du 15 mars 1952** déterminant les mesures particulières de protection des salariés qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation, (B.O. n° 2058, du 4 avril 1952, p.510).

✓ ***Protection des salariés contre les risques dus aux appareils à vapeur et aux appareils à pression :***

- **Dahir du 22 juillet 1953** portant règlement sur l'emploi des appareils à vapeur à terre, (BO. n° 2132, du 4 septembre 1953, p.1242).
- **Arrêté du 19 août 1953** du directeur de la production industrielle et des mines réglementant la construction, l'entretien et l'établissement des appareils à vapeur à terre (B.O. n° 2132, du 4 septembre 1953, p.1245).
- **Arrêté du 19 août 1953** du directeur de la production industrielle et des mines fixant certaines modalités d'application du dahir du 22 juillet 1953 portant règlement sur l'emploi des appareils à vapeur à terre, (B.O. n° 2132 du 4 septembre 1953, p.1247).
- **Arrêté du 17 décembre 1953** du directeur de la production industrielle et des mines réglementant l'emploi de la soudure à bords fondus sur fer ou acier dans la construction et la réparation des appareils à vapeur à terre, (B.O. n° 2149 du 1^{er} janvier 1954, p.21).
- **Dahir du 12 janvier 1955** portant réglementation sur les appareils à pression de gaz, (B.O. n° 2207, du 11 février 1955, p.189).
- **Arrêté du 12 janvier 1955** fixant les taxes perçues à l'occasion des épreuves d'appareils à pression de gaz, (B.O. n° 2207, du 11 février 1955, p.191).

- **Arrêté du 13 janvier 1955** du directeur de la production industrielle et des mines réglementant la construction et l'emploi des appareils à pression de gaz, modifié par l'arrêté du 14 octobre 1955, (B.O. n° 2207, du 11 février 1955)
- **Arrêté du 14 janvier 1955** du directeur de la production industrielle et des mines réglementant fixant certaines modalités d'application du dahir du 12 janvier 1955 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, (B.O. n° 2207, du 11 février 1955, p.193).
- **Arrêté du 15 janvier 1955** du directeur de la production industrielle et des mines portant règlement des générateurs d'acétylène, (B.O. n° 2207, du 11 février 1955, p. 194).

✓ ***Protection des salariés dans les voies ferrées :***

- **Arrêté du 4 juillet 1949** déterminant les mesures à prendre pour assurer la sécurité des salariés sur les voies ferrées des établissements industriels et commerciaux, (B.O. n° 1919, du 5 août 1949, p.973).

✓ ***Dispositions relatives au transport des colis d'un poids supérieur à une tonne :***

- **Décret n° 2-04-468 du 16 kaada 1425** (29 décembre 2004) fixant les indications que doivent comporter les colis pesant au moins 1000 kilogrammes de poids (B.O. n° 5280 du 6 janvier 2005, p.22).

✓ ***Dispositions relatives aux explosifs à usage civil :***

- **Dahir du 14 janvier 1914** réglementant l'importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d'installation des dépôts.
- **Dahir du 14 avril 1914** portant réglementation de la fabrication des explosifs.
- **Dahir du 24 joumada I 1373** (30 janvier 1954) relatif au contrôle des explosifs (B.O. n° 2154 du 05 février 1954, p. 166).
- **Dahir du 24 joumada I 1373** (30 janvier 1954) modifiant et complétant le dahir du 14 janvier 1914 (17 safar 1332) réglementant l'importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d'installation des dépôts (B.O. n° 2154 du 05 février 1954, p. 167).
- **Arrêté viziriel du 17 kaada 1351** (14 mars 1933) réglementant les conditions d'installation et de la surveillance des locaux servant à l'emmagasiner des explosifs provenant des dépôts autorisés (B.O. n° 1069 du 21 avril 1933, p. 355).
- **Arrêté viziriel du 24 joumada I 1373** (30 janvier 1954) fixant certaines modalités d'application du dahir du 14 janvier 1914 (17 safar 1332) réglementant l'importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d'installation des dépôts (B.O. n° 2154 du 05 février 1954, p. 168).

✓ **Dispositions relatives au transport des gaz de pétrole liquéfié :**

- **Dahir du 18 moharrem 1398** (22 février 1973) portant loi n° 1-72-255 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures (B.O. n°3151 du 21 mars 1973, p.450).
- **Arrêté conjoint n° 1263-91 du 9 chaoual 1413** (1^{er} avril 1993) du ministre de l'énergie et des mines, du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres et du ministre des transports approuvant le règlement général relatif aux normes de sécurité applicables aux centres emplisseurs, aux dépôts en vrac ou en bouteilles et aux stockages fixes à usage industriel ou domestique de gaz de pétrole liquéfiés ainsi qu'au conditionnement, la manutention, le transport et l'utilisation de ces produits (B.O. n° 4201 du 05 mai 1993, p. 184).

✓ **Service Médical du travail :**

- **Arrêté n°3124-10** du 15 Hijja 1431 (22 novembre 2010) pris pour l'application des dispositions des articles 305 et 330 de la loi 65-99 relative au code du travail (B.O. n°5902 du 23 décembre 2010, p.5406).
- **Arrêté n° 3125.10** du 15 Hijja 1431 (22 novembre 2010) fixant le modèle de rapport annuel sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical du travail (B.O. n°5902 du 23 décembre 2010, p.5410).
- **Arrêté n°3126-10** du 15 Hijja 1431 (22 novembre 2010) fixant le temps minimum que doit consacrer le Médecin du Travail aux salariés (B.O. n°5902 du 23 décembre 2010, p.5413).
- **Décret n° 2-05-751** du 6 joumada II (13 juillet 2005) pris pour l'application des dispositions des articles 315 et 316 de la loi n° 65-99 portant code du travail (B.O n° 5336 du 21 juillet 2005 p.559).

✓ **Comité de Sécurité et d'Hygiène (C.S.H.) :**

- **Arrêté n° 05-345 du 9 février 2005** de Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle précisant le modèle du rapport d'enquête sur les circonstances de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle (B.O. n° 5540 du 5 juillet 2007).
- **Décret n°2-09-197 du 22 mars 2010** fixant le modèle du rapport annuel que doit établir le comité de sécurité et d'hygiène (C.S.H.), à la fin de chaque année grégorienne, sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise (B.O. n° 5836 du 6 mai 2010).

✓ **Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels :**

- **Décret n° 2-04-512** du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les membres du conseil de médecine de travail et de prévention des risques professionnelles et les modalités de leur nomination et de fonctionnement dudit conseil (B.O n° 5280 du 6 janvier 2005 p.24).

C- Réparation d'accidents de travail et de maladies professionnelles :

- **Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382** (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail (B.O. n° 2629 du 15mars 1963 p.357).
- **Dahir n° 1-03-167 du 18 rabii II 1424** (19 juin 2003) portant promulgation de la loi n° 06-03 modifiant et complétant le dahir n°1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail (B.O. n° 5118 du 19 juin 2003, p. 514).
- **Dahir du 26 jourmada I 1362** (31 Mai 1943) étendant aux maladies d'origines professionnelles les dispositions du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, (B.O. 1598 du 11 juin 1943, p. 450).
- **Arrêté** du directeur des communications, de la production industrielle et du travail pour l'exécution du dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies d'origines professionnelles les dispositions du dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes (B.O. 1598 du 11 juin 1943, p. 451).
- **Arrêté n° 101-68 du 20 mai 1967** du ministre du travail et des affaires sociales déterminant les modalités spéciales d'application de la législation sur la réparation des maladies professionnelles aux pneumoconioses professionnelles (B.O. 2899 du 22 mai 1968, p. 519).
- **Arrêté n° 919.99 du 14 ramadan 1420** (23 décembre 1999) du ministre du développement social, de la solidarité, de l'emploi et de la formation professionnelle modifiant et complétant l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales n° 100.68 du 20 mai 1967 pris pour l'application du dahir du 26 jourmada I 1362 (31 mai 1943) étendant aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur la réparation des accidents du travail, fixant la liste des maladies professionnelles (B.O. n° 4788 du 20 avril 2000, p. 242).

D- Agréments et autorisations :

✓ **Agrément pour le contrôle des installations électriques :**

- **Arrête du 28 juin 1938** du secrétaire général du protectorat, portant fixation de la composition du comité des techniciens, institué par l'article 1^{er} de l'arrêté du 28 juin 1938, concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre les courants électriques (B.O. n° 1343, du 22 juillet 1938, p. 1007).
 - **Arrêté du 02 janvier 1952** du directeur du travail et des questions sociales déterminant les conditions d'agrément pour la vérification des installations électriques (B.O. n° 2049 du 1^{er} février 1952, p. 173), modifié par l'arrêté du 11 juillet 1952, (B.O. n° 2074 du 25 juillet 1952, p. 1026).
- ✓ ***Agrément pour le contrôle des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge :***
- **Arrêté du 3 novembre 1953** du directeur du travail et des questions sociales fixant les conditions d'agrément des personnes et organismes chargés de la vérification des appareils de levage autre que les ascenseurs et monte-charge (B.O. n° 2142 du 13 novembre 1953, p. 1629).
- ✓ ***Agrément pour le contrôle réglementaire des appareils à vapeur et à pression de gaz :***
- **Circulaire ministérielle n° 2456 du 2 décembre 2005** relative aux agréments des organismes chargés du contrôle réglementaire des appareils à vapeur et à pression de gaz.
- ✓ ***Autorisation d'importation du plomb et de ses composés :***
- **Dahir du 9 mai 1931**, réglementant l'important, l'achat, la vente le transport et l'emploi de céruse et des autres composés de plomb destinés à des usages professionnels, (B.O. n° 972 du 12 juin 1931, p. 703), modifié par le dahir du 29 mai 1933, (B.O. n° 1079 du 30 juin 1933, p.583), et complété par le dahir du 2 mars 1953, (B.O. n° 1169, du 22 mars 1953, p. 319).
- ✓ ***Autorisation et contrôle des installations nucléaires :***
- **Décret n° 2-94-666 du 4 rejeb 1415** (7 décembre 1994) relatif à l'autorisation et au contrôle des installations nucléaires (B.O. 4290 du 16 chaabane 1415 (18 janvier 1995, p. 19).
- ✓ ***Contrôle et organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole :***
- **Dahir n° 1-97-01 du 12 ramadan 1417** (21 janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 42-95 relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole (B.O n°4482 du 15 mai 1997).

- **Décret n° 2-99-105 du 18 moharrem 1420** (5 mai 1999) relatif à l'homologation des produits pesticides à usage agricole (B.O n°4692 du 20 mai 1999).
- **Décret n° 2-99-106 du 18 moharrem 1420** (5mai 1999) relatif à l'exercice des activités d'importation de fabrication et de commercialisation de produits pesticides à usage agricole (B.O n° 4692 du 20 mai 1999).
- **Décret n° 2-01-1343 du 28 joumada II 1422** (17 septembre 2001) instituant la commission des pesticides à usage agricole (B.O. n° 4940 du 4 octobre 2001).

En plus des textes législatifs et réglementaires d'application obligatoire, on cite pour leur intérêt bien qu'ils ne soient pas d'application obligatoire :

- **Les normes**, et spécialement la norme marocaine NM.005.800, NM.005.801 sur le système de management de la santé et la sécurité au travail.
- **Le référentiel ILO-OSH 2001** : Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail édité par l'OIT.
- **Les conventions et recommandations de l'OIT** sur la santé et sécurité au travail (voir liste en annexe).

Procédure de la visite d'inspection HS

1- Les différents types de visites d'hygiène et de sécurité

1-1-Visites systématiques d'hygiène et de sécurité

Ce sont les visites programmées ou planifiées qui ont pour objet le contrôle d'un ou des principaux aspects d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.

Elles comprennent les visites générales, les visites ciblées, les visites de suivi.

- **Les visites générales d'hygiène et de sécurité** : Elles ont pour objet le contrôle général de la législation du travail relative à l'hygiène et la sécurité.
- **Les visites ciblées** : auront pour objet un aspect particulier en hygiène et sécurité exemple : le comité de sécurité et d'hygiène, la médecine du travail ou un risque particulier : produits chimiques, travail en hauteur, etc.
- **Les visites de suivi** : Les visites de suivi ont pour objectif de s'assurer que l'employeur s'est conformé aux observations ou aux mises en demeure avec délai formulées par l'inspecteur du travail lors d'une visite précédente. Elles sont très importantes, et l'efficacité du service d'inspection en dépendra. Elle doit avoir lieu peu après la fin du délai octroyé dans une mise en demeure ou dans un délai raisonnable après la notification des observations.

1-2- Visites sollicitées : sont effectuées à la demande des salariés, des représentants du personnel, des employeurs, des médecins du travail, des syndicats ou en collaboration avec d'autres institutions.

1-3- Visites d'urgence : sont conduites après un accident du travail grave, une déclaration d'une maladie professionnelle ou une autre situation d'urgence.

2-Champ d'application de la procédure

Cette procédure couvre les inspections systématiques planifiées ; elle ne couvre pas les autres types d'inspection pour lesquelles d'autres procédures seront établies.

Elle décrit les étapes du déroulement de la visite : notamment la décision d'inspecter (qui et quoi), la planification et la préparation, la conduite de l'inspection elle-même et enfin l'établissement du rapport et le suivi.

La mission d'inspection est menée dans le respect de la législation du travail.

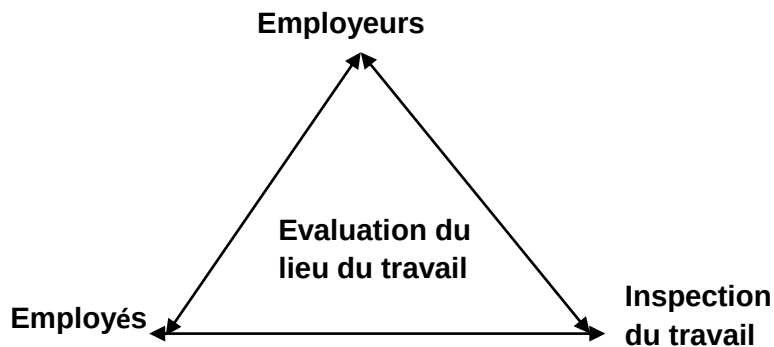
3-Définition de l'inspection en HS

L'Inspection est un processus conduit par les agents chargés de l'inspection du travail qui inclut l'entretien avec les salariés et l'employeur, l'observation des conditions du travail dans le site et la vérification des documents tenus par l'employeur.

Son but est d'assurer la conformité avec les exigences légales et réglementaires du travail et de promouvoir la santé et la sécurité dans les entreprises.

4-Objectifs de l'inspection de l'hygiène et la sécurité au travail

- Contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité au travail.
- Informer et conseiller les employeurs sur les moyens les plus efficaces pour se conformer à ces dispositions
- Inciter à la promotion continue des conditions de sécurité et d'hygiène au travail par l'échange, la communication et le dialogue entre les partenaires : employeurs, salariés et inspecteurs du travail.



5-Responsabilités

Les agents chargés de l'inspection sont responsables :

- de la planification et la conduction efficace de la visite
- de l'utilisation des outils juridiques appropriés à la situation.
- du suivi nécessaire

6-Résumé de la Procédure

Résumé de la Procédure d'inspection en HS : Visite planifiée

Etape 1 : Programmer l'inspection

-
1. Sélectionner l'établissement à inspecter en tenant compte des priorités déterminées par la direction du travail, le délégué de l'emploi ou par l'agent lui-même.
 2. Fixer un calendrier
 3. Choisir le moment opportun
 4. Informer l'employeur de la visite d'inspection
-

Etape 2 : Se préparer

-
1. Etablir les objectifs de l'inspection
 2. Préparer l'inspection :
 - Consulter le dossier d'établissement
 - Consulter les textes (loi et règlements) et les documents en hygiène et sécurité valables pour l'établissement
 - S'assurer de la logistique : documents nécessaires, EPI, transport, etc.
-

Etape 3 : Réaliser l'inspection

-
1. Arrivée à l'entreprise: Etre à l'heure et se présenter
 2. Prendre les précautions nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité lors de la visite: respect des consignes et EPI.
 3. Réunion préliminaire :
 - a. Entretien avec l'employeur ou son représentant et le CSH ou les délégués du personnel.
 - b. A défaut les rencontrer séparément
 - c. A défaut rencontrer les membres du CSH ou les délégués du personnel tôt lors de la visite des lieux du travail
 4. Inspecter le site :
 - a. Inspecter les lieux, machines et équipements, environnement, organisation du travail et le personnel, poser des questions aux salariés durant la visite.
 - b. Si un danger grave à la sécurité est identifié, utiliser la procédure appropriée immédiatement.
 - c. Consulter les documents tenus par l'employeur
 5. Evaluer les informations obtenues par observation, entretiens et documentations.
 6. Réunion de conclusion :
 - a. Informer l'employeur et les représentants des salariés des résultats de l'inspection et des suites à donner.
 - b. A défaut, les Informer séparément des résultats de la visite et des suites à donner.
-

Etape 4 : Etablir le rapport, le transmettre, et assurer le suivi

-
- Etablir un rapport de visite et le transmettre
 - Classer une copie dans le dossier de l'établissement
 - Utiliser les outils juridiques appropriés à la situation
 - Assurer le suivi
-

Schéma : Les étapes de la visite d'inspection (adapté du guide de méthodologie de l'inspection)

Programmer la visite

Sélectionner les établissements à visiter

Priorités DT, DPE, IT

Fixer le calendrier

Informer l'employeur

Préparer la visite

Fixer l'objectif

Consulter la documentation

S'assurer de la logistique

Réaliser la visite

Se présenter

Se protéger:

EPI, Respect des consignes de Sécurité

Réunion préliminaire:

Entretien avec l'employeur et les représentants des salariés

Inspection:

Entretiens
Observations
Vérification des documents

Conclure la visite

- Informer l'employeur des résultats et du suivi
- Informer les représentants des salariés des résultats et du suivi

Les suites de la visite

Rédiger un rapport

Prendre les mesures nécessaires:

Mises en demeure PV

Classer les documents

Prévoir un suivi

Programmer l'inspection

Etape 1 : Cibler les priorités

Les priorités sont déterminées par la direction du travail, la délégation de l'emploi ou par l'inspecteur lui-même. Les priorités ministérielles, provinciales ou préfectorales portent habituellement sur une exigence particulière mais qui revêt une grande importance, exemple la mise en place des comités de sécurité et d'hygiène, la médecine du travail, ou bien un secteur particulier exemple le BTP, ou un risque particulier fréquemment rapporté par les statistiques, exemple: le travail en hauteur, le risque électrique, etc.

Les priorités de l'inspecteur tiennent compte des caractéristiques des établissements, de son secteur et de son obligation de visiter périodiquement tous les établissements sous sa responsabilité.

Etape 2 : Fixer un calendrier

L'inspecteur établit un calendrier quotidien, hebdomadaire, mensuel ou trimestriel. Toutefois ce programme peut être adapté en fonction des urgences, des circonstances imprévues et des instructions ministérielles.

Etape 3 : Choisir le moment opportun

Le choix du moment de la visite prend une place importante pour la réussite et l'efficacité du contrôle. Il faut notamment éviter de perturber la bonne marche de l'entreprise, par exemple, ne pas contrôler en fin de mois dans les chantiers où la paie se fait sur place ou à la fin de l'année dans les établissements qui procèdent à l'inventaire.

Par ailleurs, l'inspecteur est appelé à renforcer le contrôle pendant les campagnes dans les entreprises dont l'activité est saisonnière.

Etape 4 : Informer l'employeur

Pour la visite d'hygiène et de sécurité systématique, l'inspecteur informe l'employeur du moment et de l'objet de la visite au moins 15 jours à l'avance ; il lui demande d'informer les représentants du personnel (délégués du personnel, DP ou CSH ou à défaut un ou deux salarié(s) (Voir modèle de lettre en annexe).

Si on manque de renseignements concernant l'établissement, on peut adjoindre un questionnaire à faire remplir par l'employeur qui précise notamment l'activité, l'effectif du personnel, les institutions représentatives du personnel et la médecine du travail.

Se préparer

Etape 1 : Etablir les objectifs de l'inspection

- L'objectif général est de s'assurer de la conformité de l'établissement par rapport aux exigences légales et réglementaires d'hygiène et de sécurité. Lorsque la visite est ciblée, des objectifs plus spécifiques sont établis.
- Choisir des évidences appropriées à rechercher pour faire une évaluation du niveau de conformité de l'établissement.

Etape 2 : Préparer l'inspection

Une visite en hygiène et sécurité, impose de :

- Consulter le dossier de l'établissement :
 - Fiche d'établissement : identité de l'employeur, activité principale et éventuellement accessoire, effectif des salariés, durée du travail, etc.
 - Rapport annuel sur l'organisation, la gestion et le fonctionnement du service de médecine du travail
 - Rapport annuel du comité de sécurité et d'hygiène sur l'évolution des risques professionnels.
 - Rapports d'enquête sur les circonstances de survenue des accidents du travail
 - Déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
 - Rapports des dernières visites effectuées relatives à l'hygiène et la sécurité.
 - Les autres interventions antérieures de l'inspection du travail dans l'établissement : conflits sociaux, accidents graves, observations, mises en demeure, PV, etc.
 - Les éventuelles demandes d'autorisation d'importer certains produits (plomb).
- Consulter les textes (loi et règlements) valables pour l'établissement.
- Se documenter sur les risques dans le secteur d'activité (documentation HS).

Etape 3 : S'assurer de la logistique

- S'assurer d'avoir les documents et le matériel nécessaires à son travail : sa carte professionnelle, la fiche de synthèse, la grille de visite d'inspection.
- Se munir de moyens de protection individuelle selon la nature de l'établissement à visiter.
- Informer la personne désignée dans la délégation de son départ et de sa destination.

Réaliser l'inspection

Etape 1 : Arrivée à l'établissement

- être ponctuel si la visite est annoncée (Voir le guide de méthodologie)
- aviser l'employeur et se présenter:
 - Demander à voir l'employeur ou son délégataire chargé de l'application de la législation du travail.
 - Identifier son interlocuteur
 - Se présenter : nom, prénom et qualité
 - Présenter sa carte professionnelle sur demande ou de son propre chef.

Etape 2 : Prendre les précautions nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité lors de la visite

- Être continuellement vigilant vis-à-vis des risques engendrés par les activités et l'environnement autour de soi.
- Respecter les consignes d'HS établies par l'entreprise.
- Porter le cas échéant un équipement de protection en fonction de l'activité : les chaussures de sécurité sont indispensables dans les usines et chantiers de BTP, les casques indispensables dans les chantiers de BTP ou lorsqu'il y a un risque de chute d'objets de hauteur, etc.

Etape 3 : Entretien préliminaire avec l'employeur ou son représentant et avec les salariés et leurs représentants : délégués du personnel ou délégués dans le comité de sécurité et d'hygiène

Cet entretien, très important, permet de :

- Expliquer : sa mission, ses objectifs et le déroulement prévu de la visite.
- Avoir les informations nécessaires à la compréhension des problèmes liés à la sécurité dans l'entreprise : statistiques AT et MP, l'existence ou non d'un programme de prévention, la situation économique et le climat social dans l'établissement ainsi que le plan du site.
- Déterminer quelles personnes parmi les représentants de l'employeur et du personnel peuvent accompagner l'inspecteur afin de l'aider à atteindre les objectifs d'inspection.
- L'inspecteur peut demander à se faire accompagner par un délégué du personnel et un représentant de l'employeur pour tout ou une partie de la visite. Il peut demander à voir le médecin du travail. S'il le juge nécessaire, l'inspecteur peut demander à effectuer la visite seul.

Dans tous les cas, Veiller à rencontrer au moins un représentant du personnel (délégué du personnel, délégué au comité de sécurité et hygiène, représentant syndical ou à défaut un salarié) et ce le plus tôt possible lors de la visite. L'inspecteur doit :

- Expliquer la raison de la visite et son déroulement prévu.
- Leur permettre de soulever des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité, en privé s'ils le souhaitent.

- Noter par écrit les conclusions du contact avec les représentants des salariés. Si ce contact n'a pas eu lieu, noter les raisons.

Etape 4 : Inspecter le site

- Inspecter les lieux, machines et équipements, environnement, organisation du travail et le personnel.
Aucun lieu de travail ne peut être considéré comme parfaitement sécuritaire. Par conséquent, tous les lieux de travail doivent être inspectés, y compris les bureaux, les espaces d'entreposage et les aires d'entretien. L'inspecteur doit également inspecter les endroits qui ne servent habituellement pas de lieux de travail, tels que les aires de stationnement, la cantine et les vestiaires.
- Si un danger actuel et grave à la sécurité est identifié, utiliser la procédure appropriée immédiatement. Encourager l'employeur à corriger les déficits surtout ceux nécessitant des mesures simples pour y remédier.
- La visite se déroulera habituellement selon le processus de production ou d'organisation du travail, exemple : Réception et stockage de la matière première, production, magasins de produits finis, chargement et distribution, etc.

L'inspection proprement dite consiste à observer attentivement les postes de travail de

l'établissement et de poser des questions aux intéressés dans le but :

- d'identifier les risques réels et potentiels que présentent les bâtiments, l'équipement, l'environnement, les procédés et les méthodes de travail ;
- de relever tout risque requérant une action immédiate ;
- de vérifier si les mesures de contrôle existantes sont suffisantes et opérationnelles.

En effet, lors de l'inspection, l'inspecteur peut poser des questions aux salariés et attirer l'attention sur des dangers graves ou imminents. Pour les autres dangers de moindre importance, il peut les signaler dans l'entretien final et dans le rapport d'inspection.

L'approche adoptée sera celle du guide de méthodologie de l'inspection du travail : méthode LMNOP.

- **L** : lieux
- **M** : machines
- **N** : nuisances
- **O** : organisation
- **P** : personnel

L (Lieux)

Locaux

- Nettoyage, propreté, ordre
- Aération, ventilation, qualité de l'air (odeurs, poussières, gaz, etc.)
- Sanitaires, vestiaires, réfectoires

- Circulation dans l'entreprise
- Sécurité des échelles, plate-forme,...
- Protection et lutte anti-incendie
- Matériel de lutte contre l'incendie
- Plan d'évacuation
- Issues de secours

M (machines et matériaux)

Machines

- Machines ou partie de machines dangereuses
- Risque de projection, d'écrasement, de coupure, ou autre
- Dispositifs de sécurité
- Procédure de maintien à l'arrêt sûr lors d'intervention sur la machine.
- Installations électriques
- Gaz sous pression
- Echelles, passerelles, plateformes
- Ponts roulants
- Chariots automoteurs et appareils de levage

Matériaux

Produits chimiques

- Inventaire des produits chimiques
- Produits inflammables ou explosifs : signalisation, conditions de stockage, consignes, etc.
- Etiquetage des emballages
- Fiches de données de sécurité
- Consignes aux postes et EPI
- Information des salariés
- Risque biologique ou infectieux : contact avec le sang ou autres liquides biologiques, contact avec les animaux, etc.

N : Nuisances :

- Nuisance sonore : bruit
- Nuisances thermiques : chaleur, froid, humidité
- Rayonnements : ionisants, infra-rouge, laser
- Vibrations
- Poussières, gaz, fumées, etc.
- Qualité de l'éclairage : insuffisant, éblouissant, etc.

O : Organisation

- Horaires du travail, durée, repos hebdomadaire, heures supplémentaires
- Travail en équipe, etc.

- Organisation hiérarchique du travail
- Organisation de la sécurité
- Travail répétitif, isolé, cadence élevée, port de charge lourde, etc.
- Contraintes psychologiques
- Ergonomie des postes du travail : contraintes posturales, manutention de poids lourds, gestes répétitifs, etc.

P : Personnel

- Prise de conscience des dangers par les salariés
- Formations à la sécurité dispensées aux salariés
- Equipements de protection individuelle adéquats et adaptés au travail entrepris.
- Médecine du travail : le médecin, activité (visites médicales/visites des lieux, fiche d'entreprise).
- Femmes enceintes ou allaitantes
- Handicapés

Consulter et vérifier les documents, registres et affiches :

- La police d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
- Le rapport annuel sur l'organisation, la gestion et le fonctionnement du service de médecine du travail
- La fiche d'entreprise
- Le registre spécial du comité de sécurité et d'hygiène, contenant :
 - Les PV des réunions des CSH en cas d'accidents graves
 - Le rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels
 - Le programme de prévention des risques
- Les rapports d'enquête sur les accidents du travail
- Les registres de contrôle des installations électriques et des engins de levage.

L’Affichage :

- Avis sur les dangers des machines et les précautions à prendre : L'article 289 du code du travail : l'employeur doit afficher sur les lieux du travail, à une place convenable habituellement fréquentée par les salariés, un avis facilement lisible indiquant les dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre.
- Avis d'interdiction de fumer dans les locaux où sont manipulées ou entreposées des matières inflammables ou explosives.
- De manière générale, les salariés doivent être informés des dangers liés aux installations, équipements et produits ainsi que les précautions à utiliser.

Etape 5 : Evaluer les informations obtenues par observation, entretiens et documentations. Evaluer la conformité légale et réglementaire du site

Etape 6 : Réunion de conclusion

Le but est d'Informer l'employeur et les représentants du personnel des résultats de l'inspection et des suites à donner :

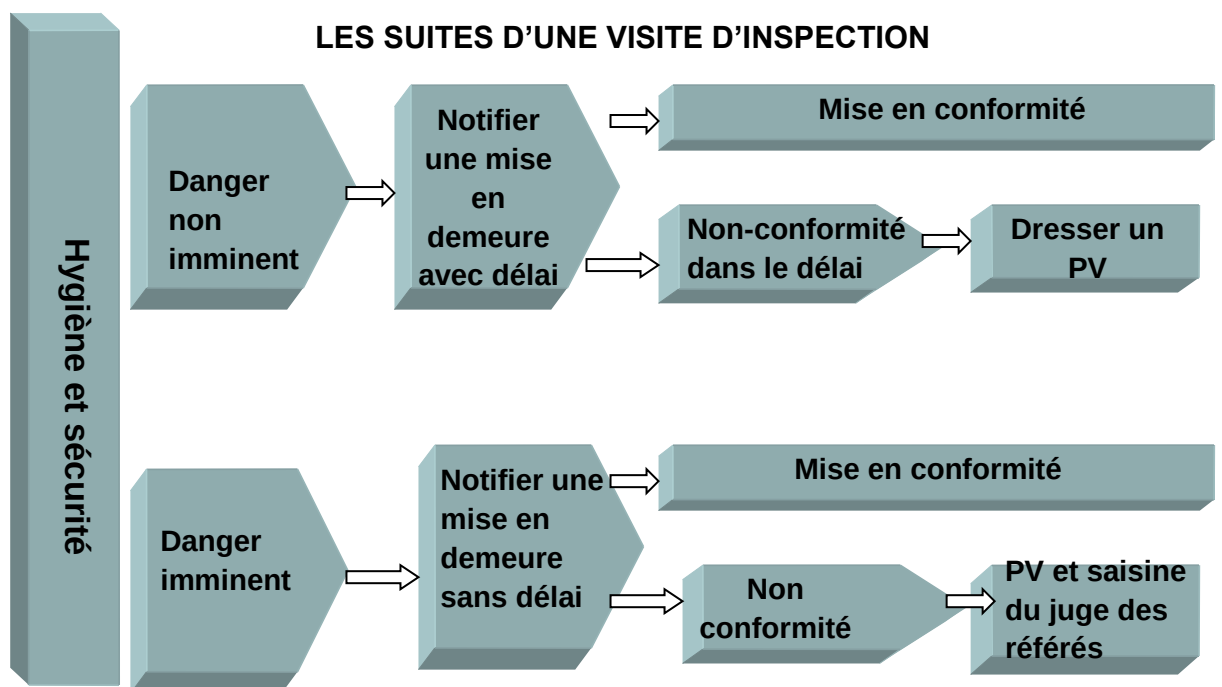
- l'inspecteur fait une synthèse verbale de ses principales observations.
- Explique les mesures à prendre pour se conformer avec la législation.
- Discute et convient d'un calendrier pour l'exécution de certaines ou de toutes les mesures.
- Explique les suites probables de la visite.

Etablir le rapport, le transmettre, et assurer le suivi

Réunir les documents nécessaires pour formuler les observations (lois, décrets, arrêtés, documentation hygiène et sécurité...).

- Consulter éventuellement d'autres agents: médecins et ingénieurs chargés de l'inspection du travail.
- Rédiger le rapport de visite : Voir pages 69 à 81 du guide de méthodologie de l'inspection du travail.
- Utiliser les outils juridiques appropriés à la situation
 - Mise en demeure avec délai si l'infraction ne met pas en danger imminent la santé et la sécurité des salariés. Ce délai ne peut être en aucun cas inférieur à 4 jours.
 - Mise en demeure sans délai et prise immédiate des mesures qui s'imposent si l'infraction met en danger imminent la santé et la sécurité des salariés.
 - Procès-verbal d'infractions
 - Saisine du juge des référés

Le rapport de visite est établi en 3 exemplaires dont un est adressé à l'employeur, le deuxième transmis au service central et le troisième conservé dans le dossier de l'établissement.



Les mises en demeure et PV

1-Communication aux employeurs

L'agent chargé de l'inspection du travail envoie des mises en demeure à l'employeur pour corriger des situations de non conformité aux lois et règlements en vigueur.

Elles sont transmises à l'employeur par courrier normal, par courrier recommandé, par courrier navette, ou remise directe.

Dans le cadre des visites de suivi et si les employeurs concernés ne se sont pas conformés aux observations de fond, l'agent se doit alors de dresser des procès-verbaux d'infractions.

2-La mise en demeure

Au sens pénal, "la mise en demeure est un acte exécuté sous forme d'interpellation écrite par un officier ou un agent de police sur réquisition et visant à notifier une personne d'avoir à s'exécuter dans un délai fixé par la loi, faute de quoi, elle s'exposera à des poursuites ou des sanctions".

La mise en demeure doit être faite par écrit, indiquer les contraventions constatées et fixer un délai, à l'expiration de laquelle ces contraventions auront disparu.

En vertu de l'article 540 du Code, "en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène ne mettant pas en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail ne peut dresser un procès-verbal qu'à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure préalablement signifiée à l'employeur".

a) Champ d'application

Légalement, la mise en demeure ne peut intervenir qu'en cas de violation des dispositions législatives relatives à la sécurité et l'hygiène du travail.

Il est à préciser que ces violations ne doivent pas constituer un danger imminent pour la santé et la sécurité des salariés. En effet, en cas de danger imminent, d'autres procédures doivent être mises en application par l'agent chargé de l'inspection du travail.

b) Délai de mise en demeure

En vertu de l'article 540 du Code, l'agent chargé de l'inspection fixe le délai de mise en demeure en fonction de la situation de l'établissement et à partir du minimum établi pour chaque cas par la réglementation en vigueur. En aucun cas, ce délai ne peut être inférieur à 4 jours.

La mise en demeure prévue par l'article 540 et qui intervient uniquement dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail est "une mise en demeure préalable à l'engagement de poursuites pénales".

c) Notion de danger imminent

Danger susceptible de produire rapidement un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée.

L'article 542 du Code du travail aborde la notion de danger imminent dans une double dimension :

- Danger imminent en matière de sécurité du travail et;
- Danger imminent dans le cadre de l'hygiène du travail.

Il n'y a pas de définition légale ou jurisprudentielle du danger imminent. Cependant cette notion peut avoir des définitions techniques et médicales, comme dans le bâtiment pour la sécurité ou l'utilisation de l'amiante pour l'hygiène.

La notion de danger imminent s'apprécie donc en fonction des circonstances du milieu de travail.

Dans une telle situation, l'agent chargé de l'inspection doit mettre l'employeur en demeure de corriger sans délai le danger imminent. Si celui-ci n'obtempère pas, l'agent saisit par procès-verbal le juge des référés pour l'émission d'une ordonnance pour faire cesser ou éliminer le danger imminent.

Si l'employeur ne s'exécute pas à la suite de l'ordonnance du juge des référés, l'agent adresse un nouveau procès verbal au procureur du Roi et ce, conformément à l'article 545 du Code du travail.

d) Réclamation contre la mise en demeure avec délai

L'article 541 établit la possibilité pour l'employeur de faire une réclamation contre la mise en demeure qui peut lui être notifiée.

Cette réclamation peut être adressée à l'autorité gouvernementale chargée du travail au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réception de ladite mise en demeure. Toutefois, si le délai de mise en demeure est inférieur à 15 jours, cette réclamation doit être adressée avant l'expiration du délai fixé par cette mise en demeure.

e) Effet de la réclamation

La réclamation produit un effet suspensif en ce qui concerne l'établissement du procès-verbal d'infractions.

f) Suite réservée à la réclamation

La décision de l'autorité gouvernementale chargée du travail concernant la suite réservée à la réclamation "est notifiée à l'intéressé dans les formes administratives, avis en est donné à l'agent chargé de l'inspection du travail".

La suite peut consister soit, en l'annulation de la mise en demeure, soit en son maintien (motivation de l'acte administratif).

L'administration centrale ne peut pas procéder à la modification des termes de la mise en demeure. Elle ne peut pas se substituer à l'inspecteur du travail dans l'adoption des mesures qu'il juge nécessaire.

3-Le procès-verbal d'infractions

Selon le dictionnaire "Lexique des termes juridiques", en droit pénal, le procès-verbal est "l'acte par lequel une autorité habilitée pour ce faire, reçoit les plaintes ou dénonciations verbales, constate

directement une infraction ou consigne le résultat des opérations effectuées en vue de rassembler des preuves".

En droit du travail, le procès verbal est l'acte par lequel l'agent chargé de l'inspection du travail constate les infractions à la législation du travail et aux conventions collectives du travail.

a) *Le champ de la verbalisation*

Ce champ couvre les infractions à la loi n° 65-99 portant Code du travail, aux décrets et arrêtés d'application, aux différents lois, décrets et arrêtés non abrogés par le Code du travail ou qui ne lui sont pas contraires, et qui sont relatifs à la sécurité, l'hygiène, la médecine du travail, les accidents du travail, les maladies professionnelles et l'assurance maladie obligatoire.

Le champ de la verbalisation s'étend en outre aux violations des dispositions des conventions collectives de travail en vigueur.

b) *Le fondement du pouvoir de verbaliser*

Plusieurs textes juridiques constituent le fondement du pouvoir de verbaliser confié à l'agent chargé de l'inspection du travail. Les principaux sont :

1. L'article 539 du Code du travail qui stipule que "les agents chargés de l'inspection du travail constatent par des procès-verbaux (...) les infractions aux dispositions de la présente loi et de la réglementation prise pour son application" ;
2. L'article 16 du dahir du 27 juillet 1972, tel qu'il a été modifié et complété, relatif au régime de la sécurité sociale qui confie le contrôle de l'application du droit de la sécurité sociale par les employeurs aux délégués, inspecteurs et contrôleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale et aux agents chargés de l'inspection du travail et les dote du pouvoir de verbaliser ;
3. L'article 79 du dahir N° 1-02-296 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi N° 65.00 relative au Code de la Couverture Médicale de Base (AMO), confie aux agents chargés de l'inspection du travail le même pouvoir de verbaliser qu'ils ont en matière de sécurité sociale et ce, à l'instar des agents de contrôle de la CNSS.

L'inspecteur du travail doit, dans certaines circonstances, vérifier le fondement de la verbalisation pour ne pas dépasser le cadre de la légalité et éviter l'usurpation du pouvoir d'autres agents de contrôle.

c) *La liberté de dresser ou de ne pas dresser de procès-verbal*

La liberté de dresser ou de ne pas dresser le procès-verbal est reconnu à l'agent chargé de l'inspection du travail par l'article 17 de la Convention 81 sur l'inspection du travail (1947).

L'article 539 du Code du travail suit la même logique. Il stipule que "les agents chargés de l'inspection du travail constatent par des procès-verbaux ...". Il utilise un style indicatif qui ne donne pas un caractère obligatoire.

Rappelons qu'en cas de danger imminent et si la mise en demeure sans délai a été sans effet, l'agent doit dresser immédiatement son procès-verbal et saisir le juge des référés conformément à la procédure instituée par le Code du travail.

Si le non-établissement des procès-verbaux par l'agent chargé de l'inspection du travail n'est pas sanctionné, un non établissement systématique de ces procès-verbaux peut être interprété comme

une négligence ou une renonciation à l'utilisation des procès-verbaux d'infractions en tant que procédé d'effectivité du droit du travail.

d) Le constat des infractions à la législation du travail

Le constat des infractions à la législation du travail se fait sur place, c'est à dire au moment du contrôle ou lorsque ce contrôle se fait sur pièce, c'est à dire à travers l'examen des registres, documents et affichages dont la tenue est prescrite par la loi.

L'action de constatation des infractions peut consister également par le fait pour l'inspecteur du travail de rapporter par écrit ce qu'il aura personnellement vu.

1. La saisine du juge des référés

Selon le dictionnaire "Lexique des termes juridiques", en procédure civile, le référé est une "procédure contradictoire grâce à laquelle une partie, peut, dans certains cas, obtenir d'un magistrat unique une décision rapide qui ne se heurte à aucune contestation ou que justifie l'existence d'un différend".

Le juge des référés peut autoriser des mesures conservatoires ou ordonner des remises en état, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement contraire à la loi.

La décision rendue par le juge des référés, appelée ordonnance, prescrit la mise en œuvre de mesures appropriées, soit pour faire cesser un trouble illicite (sit-in), soit pour prévenir un danger imminent ou surseoir provisoirement à l'exécution d'un acte.

Le Code du travail dote l'inspecteur du travail de certains outils juridiques pour pouvoir affronter certaines situations de danger imminent. Il s'agit de la prise de mesures immédiatement exécutoires et le recours au juge des référés.

a) La prise de mesures exécutoires

En vertu de l'article 542 du Code du travail, "en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité au travail, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail doit mettre en demeure l'employeur de prendre immédiatement toutes mesures qui s'imposent".

Cette disposition résulte de l'esprit de l'article 13 b de la Convention 81 sur l'inspection du travail prévoyant que "des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs".

b) En cas de refus d'obtempérer par l'employeur

Le deuxième paragraphe de l'article 542 du Code du travail stipule que "si l'employeur ou son représentant refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure, l'agent chargé de l'inspection du travail dresse un procès-verbal dans lequel il fait état du refus de l'employeur de se conformer aux dites prescriptions".

c) Saisine du juge de référé

Sur le plan procédural, l'article 543 du Code précise que "l'agent chargé de l'inspection du travail saisit immédiatement de l'affaire le président du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés par une requête à laquelle il joint le procès-verbal visé à l'article 542".

d) Emission de l'ordonnance

Le deuxième paragraphe de l'article 543 du Code dispose que "le président du tribunal de première instance ordonne de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour empêcher le danger imminent".

Le juge des référés peut à cet effet accorder un délai à l'employeur pour ce faire, comme il peut ordonner la fermeture de l'établissement, le cas échéant, en fixant la durée nécessaire pour cette fermeture".

e) La sanction de la non-exécution des mesures ordonnées

Si les mesures prévues au Code par les articles 540 (établissement d'un PV après expiration d'un délai de mise en demeure), 541 (réclamation contre la mise en demeure), 542 (refus ou négligence de se conformer aux prescriptions contenues dans les mises en demeure), 543 (ordonnance du juge des référés), 544 (rémunération des salariés pendant la suspension ou la fermeture de l'établissement) sont épuisés, un autre procès-verbal doit être adressé par l'agent chargé de l'inspection du travail sur la base de l'article 545.

Cet article ajoute dans son deuxième paragraphe que :

- "Le procureur du Roi doit soumettre le procès-verbal au tribunal de première instance dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de sa réception. Le tribunal applique alors les dispositions pénales prévues par le chapitre I du titre IV du livre II de la présente loi".
- Le chapitre I du titre IV du livre II du Code du travail comprend les articles 281 à 301 des dispositions générales relatives à l'hygiène et la sécurité du travail.
- La sanction pénale dont seront passibles les violations des normes d'hygiène et de sécurité est prévue par l'article 300 du Code du travail.

Cet article précise qu' "en cas de violations des prescriptions législatives relatives à la sécurité et à l'hygiène que la procédure de mise en demeure soit ou non applicable, le tribunal peut prononcer une condamnation assortie de la fermeture temporaire de l'établissement pendant une durée qui ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à six mois, la fermeture entraînant l'interdiction visée à l'article 90 (deuxième alinéa) du Code pénal".

En cas de non respect de ces dispositions, les sanctions prévues par l'article 324 du Code pénal sont applicables.

En cas de récidive, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement conformément aux articles 90 et 324 du code pénal.

ANNEXES

- 1. Conventions et recommandations de l'OIT sur la sécurité et la santé au travail**
- 2. Fiche de synthèse**
- 3. Lettre d'annonce de la visite d'inspection à l'employeur**
- 4. aide mémoire de visite**
- 5. Rapport de visite**
- 6. Mise en demeure avec délai**
- 7. Mise en demeure sans délai**

ANNEXE 1

Conventions et recommandations de l'OIT sur la sécurité et la santé au travail :

- **Sécurité et santé au travail**
 - Texte de la Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail adoptée à la 95e session de la Conférence Internationale du Travail
 - Texte de la Recommandation sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail adoptée à la 95e session de la Conférence Internationale du Travail
 - Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
 - Recommandations (n° 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
- **Services de santé au travail**
 - Conventions (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985
 - Recommandations (n° 171) sur les services de santé au travail, 1985
- **Prévention des accidents industriels majeurs**
 - Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
 - Recommandations (n° 181) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
- **Milieu du travail**
 - Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977
 - Recommandations (n° 156) sur le milieu du travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977
- **Substances et agents toxiques**
 - Recommandation (n° 3) sur la prévention du charbon, 1919
 - Recommandation (n° 4) sur le saturnisme (femmes et enfants), 1919
 - Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921
 - Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960
 - Recommandation (n° 114) sur la protection contre les radiations, 1960
 - Recommandation (n° 144) sur le benzène, 1971
 - Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986
 - Recommandation (n° 172) sur l'amiante, 1986
 - Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990
 - Recommandation (n° 177) sur les produits chimiques, 1990
- **Cancer professionnel**
 - Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974
 - Recommandation (n° 147) sur le cancer professionnel, 1974
- **Industries et professions**
 - Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937
 - Recommandation (n° 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937
 - Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988
 - Recommandation (n° 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988
 - Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929
 - Convention (n° 28) sur la protection des dockers contre les accidents (mise à l'écart), 1929
 - Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932
 - Convention (n° 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946
 - Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959
 - Convention (n° 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970
 - Recommandation (n° 142) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970
 - Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979
 - Recommandation (n° 160) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979

- Convention (n° 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987
- Recommandation (n° 105) sur les pharmacies à bord, 1958
- Recommandation (n° 106) sur les consultations médicales en mer, 1958
- Convention (n° 110) sur les plantations, 1958
- Recommandation (n° 110) sur les plantations, 1958
- Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964
- Recommandation (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964
- Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
- Recommandation (n° 183) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
- Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969
- Recommandation (n° 133) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969
- Convention (n° 178) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996
- Recommandation (n° 185) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996
- Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001
- Recommandation (n° 192) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001
- **Protection des machines**
 - Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963
 - Recommandation (n° 118) sur la protection des machines, 1963
- **Poids maximum**
 - Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967
 - Recommandation (n° 128) sur le poids maximum, 1967
- **Travail des femmes**
 - Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919
 - Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952
 - Convention (n° 183) sur la protection de la maternité (révisée), 2000
 - Recommandation (n° 191) sur la protection de la maternité, 2000
 - Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes)(révisée), 1948
 - Protocole de 1990 relatif à la Convention (n° 89) sur le travail nocturne (femmes)(révisée), 1948
 - Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935
- **Travail des enfants et des jeunes**
 - Convention (n° 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920
 - Convention (n° 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921
 - Convention (n° 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921
 - Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946
 - Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946
 - Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946
 - Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie)(révisée), 1948
 - Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965
 - Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973
 - Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
 - Recommandation (n° 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
- **Travailleurs migrants**
 - Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975
- **Inspection du travail**
 - Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947
 - Recommandation (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947

ANNEXE 2

1. Fiche de synthèse

Etat d'application de la législation du travail et du climat social₁

1) Identification de l'entreprise

Nom et Prénom de l'employeur :	Nom et fonction du responsable de l'entreprise :
Raison sociale de l'entreprise :	Nature juridique de l'entreprise :
Adresse :	Téléphone : Fax : Email :
Activité :	Date de création :

N° de dossier de l'entreprise	N° d'affiliation à la CNSS	N° de police d'accident du travail
Date de la dernière visite :	Visite effectuée par :	
Bureaux syndicaux :	Appartenance à une organisation professionnelle :	

Salariés	Hommes	Femmes	Total
Total des salariés			
Salariés permanents			
Salariés temporaires/saisonniers			
Salariés étrangers			
Enfants de 15 à 18 ans			
Apprentis			

1. L'inspecteur complète la fiche de synthèse lors de la préparation de la visite d'inspection à partir du dossier de l'établissement et d'autres sources de données pertinentes. Il doit se concentrer sur les événements récents.

2. Etat d'application de la législation du travail

Principales observations relatives à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail

Mises en demeure avec délai notifiées à l'employeur

Mises en demeure sans délai notifiées à l'employeur

3. Etat du climat social

Procès-verbaux d'infractions dressés contre l'employeur

Informations sur le climat social (plaintes des salariés, PV de conciliation/non conciliation, dates des conflits de travail et grèves...)

ANNEXE 3

Royaume du Maroc

Ministère de l'Emploi et de
la Formation Professionnelle



Délégation Préfectorale de l'Emploi

de

N°DPE/....

Inspecteur du travail et de la prévoyance sociale
S/C de la voie hiérarchique

A

Madame/Monsieur le Directeur Général

Objet : Visite d'évaluation de l'hygiène et de la sécurité dans votre entreprise/ établissement

Conformément aux articles 530 à 548 du code du travail, j'ai l'honneur de vous informer que je compte effectuer une visite à votre entreprise /établissement sis au, le (*jour/mois/année*) à partir de 9h00.

Cette visite a pour objectif l'évaluation de l'état de conformité de l'entreprise /établissement à la législation et la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.

Aussi, je vous saurai gré, de bien vouloir convier les membres du comité de sécurité et d'hygiène ou, le cas échéant, les délégués des salariés, à participer à cette visite.

En l'attente, je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Signé : L'inspecteur du travail

Annexe 4 : Aide mémoire de visite d'inspection en hygiène et sécurité

L : LIEUX DU TRAVAIL

Objets des observations		Existence		Observations	Références juridiques
		oui	non		
1- Locaux du travail					
1	Les dispositions particulières pour sécuriser les interventions en hauteur sur le bâtiment et les équipements sont-elles prises ? (toiture, vitrage, luminaires...)				Art.50 (arrêté du 2 avril 1952)
2	Les locaux ont-ils fait l'objet d'un traitement acoustique (anti bruit)?				*Art 281 (code du travail) *Art.15 (arrêté du 12 mai 2008)
3	Les conditions de travail sont-elles satisfaisantes : - éclairage naturel ; - vue sur l'extérieur ; - chauffage / climatisation ; - qualité de l'air ; - sanitaires / vestiaires / réfectoire.				*Art 281 (code du travail) *Art.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (arrêté du 12 mai 2008)
4	Les zones à pollution spécifique, sont-elles correctement ventilées ? (extraction de l'air pollué et apport d’air neuf				*Art 281 (code du travail) *Art.11 (arrêté du 12 mai 2008)
5	Le nettoyage et la propreté des locaux sont-il suffisants?				*Art 281 (code du travail) *Art.4, 5 (arrêté du 12 mai 2008)
2- Risque incendie/explosion					
1	Existe-t-il des matières combustibles ou des produits inflammables dans l'établissement ?				*Art 281 (code du travail) * Art 26, 27 (arrêté du 12 mai 2008)
2	Y a t-il des zones où sont entreposés des produits inflammables (récipients ouverts, bacs de rétention, chiffons.) ?				*Art 281 (code du travail) *Art 26, 27 (arrêté du 12 mai 2008)
3	Les zones à risque d'explosion sont-elles définies et matérialisées : - pour les gaz et vapeurs combustibles ; - pour les poussières combustibles.				Bonne pratique
4	Les matériels de lutte contre l'incendie sont-ils adaptés, suffisants, facilement accessibles et vérifiés ?				*Art 281 (code du travail) *Art 31(Arrêté du 12 mai 2008)
5	Le personnel est-il formé à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie, mis à sa disposition ?				Bonne pratique

6	Un plan d'évacuation est-il défini, testé et affiché ?				Bonne pratique
7	Les pompiers sont-ils été associés à la prévention du risque incendie ?				Bonne pratique

M : MACHINES / MATERIAUX

1- Risques liés aux équipements du travail					
1	Existe-t-il des parties mobiles dangereuses (organes de transmission...), des machines accessibles au personnel ?				*Art 282, 286 (code du travail) *Arrêté du 11 juin 1949
2	Existe-t-il un risque de projection d'un fluide (gaz, liquide sous pression) ou d'une matière (copeaux, poussières)				Bonne pratique
3	Les dispositifs de sécurité équipant les machines sont ils tous opérationnels ?				*Art 282, 283, 286 (code du travail)
4	Existe-t-il des possibilités d'écrasement entre des équipements et une partie fixe (mur, pilier)?				*Art 282, 283, 286 (code du travail)
5	Y a-t-il des procédures formalisées de maintien à l'arrêt sûr, lors de toutes les interventions de nettoyage, réparation, maintenance des machines (consignation, autres dispositions) ?				Bonne pratique
6	Les moyens d'accès aux zones d'intervention (échelles, passerelles, plates-formes) sont-ils sûrs ?				Bonne pratique
7	Les opérateurs sont-ils formés au poste de travail ?				Bonne pratique
2- Manutention mécanique/déplacement					
1	Les appareils de manutention (ponts roulants, chariots automoteurs, potences...), les appareils de levage et leurs accessoires, sont-ils vérifiés et révisés ?				*Arrêté du 3 novembre 1953
2	Les manuels d'entretien sont-ils à jour ?				*Art.34 (arrêté du 9 septembre 1953)
3	Existe-t-il des situations de -Conduite sans visibilité suffisante ? -Instabilité de moyen de manutention : mauvais état de sol, charge mal répartie....				*Arrêté du 9 septembre 1953 *Art 14, 34 (arrêté du 12 mai 2008)

4	Les accessoires de manutention (chaînes, palonnier...) sont-ils en bon état et adaptés aux charges à manutentionner ?				*Art.32 (arrêté du 9 septembre 1953)
5	Les conducteurs, utilisateurs d'équipements mobiles (chariot, nacelle...), sont-ils formés ?				Bonne pratique
6	La liste des salariés possédant une autorisation de conduite, est-elle établie et mise à jour ?				Bonne pratique
7	Les allées sont-elles suffisamment larges et bien dégagées ?				Art 3, 28 (arrêté du 12 mai 2008)
8	Les entrées, les sorties et allées sont-elles matérialisées (panneaux, signalisation au sol, etc. ?)				Art 30 (arrêté du 12 mai 2008)
9	Les sols sont-ils en bon état et propres ?				Art 4, 5 (arrêté du 12 mai 2008)
10	Un plan de circulation dans l'entreprise, a-t-il été établi ? (intérieur et extérieur des locaux)				Bonne pratique
3- Matériaux : Risques chimiques					
1	Un inventaire des produits utilisés dans l'établissement est-il réalisé et actualisé ?				Bonne pratique
2	Les fiches de données de sécurité (FDS) de chacun de ces produits sont-elles disponibles ?				Bonne pratique
3	Sont-elles transmises au médecin du travail ?				Bonne pratique
4	Existe-il des étiquettes sur les emballages des produits chimiques				Art 288 (code du travail)
5	Les préconisations contenues dans les FDS sont-elles prises en compte (conditions de stockage, d'utilisation, etc.)				Bonne pratique
6	Existe-t-il des salariés exposés à des agents chimiques par inhalation, ingestion ou contact cutané ?				Art 287 (code du travail)
7	Les salariés connaissent-ils la signification des pictogrammes figurant sur les étiquettes ?				Bonne pratique
8	Les salariés sont-ils formés au maniement et à l'utilisation des produits chimiques ?				Bonne pratique
9	Tous les contenants sont-ils systématiquement étiquetés ?				Art 288 (code du travail)

10	Les zones et locaux de stockage sont ils convenablement aménagés ? (bacs de rétention, ventilation...)				Bonne pratique
11	La signalétique spécifique est-elle en place sur les réseaux, vannes, cuves, zones de dépotage ?				Bonne pratique
4- Risques liés aux installations électriques					
1	Existe-t-il des conducteurs nus accessibles au personnel ?				* Arrêté du 28 juin 1938 * Arrêté du 28 décembre 1951
2	Existe-t-il un matériel défectueux (liaison à la terre coupée, rallonge détériorée.)				* Arrêté du 28 juin 1938
3	Sont-elles vérifiées périodiquement ?				* Arrêté du 28 décembre 1951 * Arrêté du 31 décembre 1951 * Arrêté du 02 janvier 1952 * Arrêté du 11 juin 1952
4	Les travaux relatifs aux observations du rapport de vérification sont-ils réalisés ?				* Arrêté du 28 décembre 1951 * Arrêté du 4 avril 1940
5	Les salariés amenés à travailler à proximité ou sur les installations électriques, ont-ils une habilitation correspondante ?				Arrêté du 28 juin 1938
6	Les armoires électriques sont-elles résistantes et bien fermées ?				Arrêté du 28 juin 1938

N : NUISANCES

1- Bruit					
1	Existe-t-il un bruit émis par des machines, des compresseurs, des outils, des moteurs.... ?				Bonne pratique
2	Les salariés exposés à plus de 85 dB (A) sur 8 h sont-ils identifiés ?				Art 16 (arrêté du 12 mai 2008)
3	Les mesures de prévention (réduction du bruit à la source - traitement acoustique des locaux...) sont elles prises ?				Art 15 (arrêté du 12 mai 2008)
4	Les équipements de protection individuelle contre le bruit (casque anti bruit, bouchons d'oreilles...) sont-ils disponibles et utilisés ?				Art 18 (arrêté du 12 mai 2008)
2- Eclairage					
1	Existe-t-il des postes de travail insuffisamment éclairés pour l'activité exercée ?				Art 14 (arrêté du 12 mai 2008)

2	Existe-t-il des postes de travail présentant des zones éblouissantes : lampe nue, rayonnements du soleil, réflexion de lumière ?				Art 14 (arrêté du 12 mai 2008)
3	Existe-t-il des zones de passage peu ou pas éclairées (allée, couloir, escalier)				Art 14 (arrêté du 12 mai 2008)
3- Autres					
1	Existe-t-il des salariés particulièrement exposés à la chaleur /au froid				Art 11 (arrêté du 12 mai 2008)
2	Existe-t-il des salariés particulièrement exposés aux vibrations ?				Bonne pratique
3	Existe-t-il des salariés particulièrement exposés à un taux d'hygrométrie particulier (humidité)				Art 11 (arrêté du 12 mai 2008)
4	aux ultraviolets				Bonne pratique
5	à des rayonnements électromagnétiques ou autres ?				Bonne pratique
6	à des sources radioactives				* Loi n°005-71 du 12 octobre 1971 * Décret du 28 octobre 1997
7	Les postes de travail concernés sont ils isolés du reste de l'atelier ?				Bonne pratique

O : ORGANISATION DU TRAVAIL

1- Activité manuelles au poste du travail					
1	Existe –t-il des cas de manutention de charge unitaire de poids élevé ?				Bonne pratique
2	Existe –t-il des cas de manutention répétitive et à cadence élevée ?				Bonne pratique
3	Existe –t-il des cas de manutention de charge difficile à manipuler : grande dimension, arêtes vives, température élevée ?				Bonne pratique
4	Existe-t-il des postures mauvaises adoptées par les salariés : dos courbé, charge éloignée du corps... ?				Bonne pratique
5	Les salariés sont-ils sensibilisés aux risques liés aux manutentions manuelles (gestes et postures...) ?				Bonne pratique

2- Organisation de la sécurité					
1	Y a-t-il un comité de sécurité et d'hygiène ?				Art 336 (code du travail)
2	Se réunit-il régulièrement tous les trimestres ? La date de la dernière réunion ?				Art 339 (code du travail)
3	Se réunit-il à la suite d'un accident grave ? Date et circonstance de la dernière réunion ?				Art 339 (code du travail)
4	Effectue-t-il des enquêtes à la suite d'AT ou MP ?				Art 340 (code du travail)
5	Existe-t-il un plan annuel de prévention établi par le CSH ? Quel est l'état d'avancement ?				Art 343 (code du travail)
6	Y a-t-il un animateur de sécurité, un responsable de sécurité dans l'établissement ?				Bonne pratique
7	Cette personne a-t-elle reçu une formation spécifique ?				Bonne pratique
8	Existe-t-il des inspections sécurité régulières de l'entreprise par : - le chef d'entreprise ? -le CSH ? -autres ?				Bonne pratique
9	Le personnel a-t-il reçu une formation spécifique à la sécurité au poste de travail ?				Bonne pratique
10	Les salariés portent-ils les équipements de protection individuelle adaptés (EPI) ?				Art 13, 18, 36 (arrêté du 12 mai 2008)
11	Les aspects santé sécurité sont-ils systématiquement intégrés lors de l'achat d'équipements, de prestations ainsi que lors de l'élaboration de nouveaux projets ? (locaux, process)				Bonne pratique
3- Organisation des secours					
1	Existe-t-il un plan actualisé d'organisation des secours (évacuation de blessés, incendie...) ?				Bonne pratique
2	La liste des numéros d'appel d'urgence est-elle affichée dans chaque atelier ou chantier ?				Bonne pratique
3	Les moyens d'alerte sont-ils adaptés (téléphone, système d'alarme...) ?				Bonne pratique
4	Les secouristes du travail (ST) sont-ils en nombre suffisant ?				Art 317 (code du travail)

5	Les ST sont-ils à jour de leur recyclage ?				Art 317 (code du travail)
4- Médecine du travail					
1	Existe-t- il un service de médecine du travail ? De quel type : autonome ou inter entreprise ?				Art 304-305 (code du travail)
2	Le médecin : identité ? -Spécialiste en médecine du travail -Temps consacré par mois				Art 306-310 (code du travail)
3	Existe-t-il des échanges d'informations réguliers entre le médecin du travail et le chef d'entreprise ?				* Art 321 et 323 (code du travail) * Arrêté du 22 novembre 2010
4	La fiche d'entreprise relative aux risques professionnels établie par le médecin du travail est-elle connue ?				Art 325 (code du travail)
5	Le médecin du travail participe-t-il aux activités du CSH ?				Art 337 (code du travail)
6	Le médecin effectue-t-il des visites d'inspection des lieux du travail ?				Art 321 (code du travail)
7	Le médecin du travail présente-t-il un plan d'activité ?				Bonne pratique
8	Les dossiers médicaux sont-ils bien tenus sous clé dans le service médical ?				Bonne pratique

Délégation de l'emploi de

Circonscription.....

Tél. :

Rapport de visite d'inspection

Nom et adresse de l'employeur	:		
Numéro du dossier de l'entreprise	:		
Nombre total de salariés :		- Nombre de salariés permanents :	H :.....F :.....
		- Nombre de salariés temporaires :	H :.....F :.....
		- Nombre de salariés étrangers:	H :.....F :.....
		- Nombre d'enfants de 15 à 18 ans :	
N°	Objet de l'observation	Nombre d'observations Nombre de mises en Demeure	Observations
1	Déclaration d'ouverture d'établissement		
2	Carte de travail		
3	Tenue des registres		
4	Salaire minimum		
5	Bulletin de paie		
6	Livre de paie		
7	Prime d'ancienneté		
8	Congés annuels		
9	Repos hebdomadaire		
10	Jours fériés		
11	Horaire du travail		

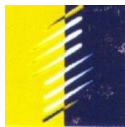
12	Heures supplémentaires		
13	Affichage		
14	Hygiène		
15	Sécurité		
16	Médecine du travail		
17	Accident du travail		
18	Maladie professionnelle		
19	Comité de sécurité et d'hygiène		
20	Comité d'entreprise		
21	Travail des femmes et des enfants		
22	Licenciement		
23	Procédure de fermeture		
24	CNSS		
25	Délégué des salariés		
26	Représentant syndical		
27	Apprentissage		
28	Contrat d'étranger		
29	Convention collective		
30	Règlement intérieur		
31	Divers		
32	Mises en demeure précédentes		

N.B. : Ce rapport est établi en trois exemplaires dont un est adressé à l'employeur, le deuxième transmis au service central et le troisième conservé dans le dossier de l'établissement.

Rapport de visite d'inspection (Suite)¹

Observations / Mises en demeure

1. Ce modèle de tableau peut être utilisé par l'inspecteur du travail pour y notifier ses observations et mises en demeure lorsque l'espace prévu au rapport de visite publié au Bulletin Officiel est insuffisant.



Délégation Provinciale/ Préfectorale
de l'Emploi de

Circonscription du Travail de

A

Monsieur / Madame

Objet : *Mise en demeure avec délai*

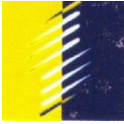
Suite à la visite d'inspection effectuée ledans votre
entreprise / établissementsitué à nous
avons constaté que.....
n'est pas conforme à l'articledu dahir n°.....
/ du décret...../ de l'arrêté prévoyant que.....

En vertu de l'article 540 du Code du travail, nous vous mettons en demeure de.....
et vous accordons un délai de.....jours.

A défaut de régularisation de cette situation dans le délai imparti, un procès-verbal
d'infraction sera dressé à votre rencontre.

Nous vous rappelons que conformément à l'article 541 dudit Code du travail, vous pouvez
formuler une réclamation contre cette mise en demeure, et ce, avant l'expiration du délai précité et
au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception de cette mise en demeure.

Veuillez agréer monsieur / madame l'expression de mes salutations distinguées.



Délégation Provinciale/ Préfectorale
de l'Emploi de

Circonscription du Travail de

A

Monsieur / Madame

Objet : *Mise en demeure sans délai*

Suite à la visite d'inspection effectuée le.....dans votre
entreprise / établissement.....Situé à.....nous avons
constaté que
n'est pas conforme à l'article..... du dahir n°..... / du
décret..... / de l'arrêté..... prévoyant que.....
.....situation constitue un danger imminent pour les salariés de.....

Pour éliminer ce danger imminent et , conformément à l'article 543 du code du travail,
nous vous mettons en demeure de.....
.....
.....

A défaut de régularisation de cette situation, nous saisisons le juge des référés pour
émettre une ordonnance sur cette affaire.

Veuillez agréer monsieur / madame l'expression de mes salutations distinguées.